وفى البحر الزاخر فدم واحد بالاجماع ويخالفه بظاهره ماذكره الخبازى فى حاشيته على الهداية اذا حلق ربع الرأس ثم حلق ثلاثة أرباعه فى ازمان متفرقة يجب عليه أربعة دماء لان حلق كل ربع جناية موجبة للدم فاذا اختلف ازمان وجودها نزل ذلك بمنزلة اختلاف المكان فى تلاوة آية السجدة فلا يتداخل انتهى والظاهر ان مراده بالازمان الايام لا المجالس المتعددة فى يوم واحد (ويجمع المتفرق فى الحلق كما فى الطيب) اى يجمع متفرقه (فلو حلق ربع رأسه من مواضع متفرقة فعليه دم

﴿ فصل فى الشارب والرقبة ومواضع المحاجم والابط وغيرها ﴾

(كالعانة ونحوها (ان أخذ) اى بالمقص ونحوه (من شاربه) أى بعضه (أو اخذه كله أو حلقه عليه صدقة ولو حلق الرقبة كلها فعليه دم) اى اتفاقا (ولو حلق بعضها فصدقة) اى ولو كان ربعها فصاعدا كذا فى شرح الكنز بعد ادراج الابط أيضا معللا بأن الربع من هذه الاعضاء لا يعتبر بالكل لان العادة لم تجر فى هذه الاعضاء بالاقتصار على البعض فلا يكون حلق البعض ارتفاقا كاملا حتى لو حلق أكثر أحد ابطيه لا يجب عليه الا الصدقة وفى الطرابلسى جعل الاكثر كالكل واليه يشير كلام البدائع وفى شرح الجامع لقاضيخان لو حلق الرقبة كلها يلزم الدم فى قولهم فكذا اذا حلق قدر الربع انتهى وهو قياس منه لكن فى شرح النقاية موافقا لما سبق من شرح الكنز انما وجب الدم بحلق ربع الرأس وربع اللحية ولم يجب فى غيرهما الا بحلق جميع العضو لان العاد جرت فى الرأس واللحية بالاكتفاء بالبعض ولم تجر فى غيرهما به انتهى والناصية كالرقبة (ولو حلق مواضع المحاجم) قيل وهما صفحتا العنق وما بين الكاهلين من الرقبة (فعليه دم) اى عند ابى حنيفة وعندهما صدقة والخلاف فيما اذا كان حلقهما للحجامة واما ان كان لغيرها فعليه الصدقة اتفاقا الا اذا كان قدر ربع الرقبة ففيه ما مر من الخلاف ويدل عليه ما فى شرح الكنز حيث قال عليه صدقة لانه قليل فلا يوجب الدم كما اذا حلقه لغير الحجامة ولابى حنيفة رحمه الله ان حلقه لمن يحتجم مقصود وهو المعتبر بخلاف الحلق لغيرها (ولو حلق الابطين او أحدهما او نتف) اى ابطيه أو احدهما (أو طلى بنورة فعليه دم وفى اقل من ابط صدقة) قال ابن الهمام هذا الاطلاق هو المعروف وفى فتاوى قاضيخان فى الابطان كان كثير الشعر يعتبر فيه الربع لوجوب الدم والا فالاكثر الكن فى شرح الكنز لو حلق اكثر احد ابطيه لا يجب عليه الا الصدقة بخلاف الرأس واللحية انتهى والعلة ما سبق كما لا يخفى ويؤيده ما فى المحيط والبدائع ولو نتف من احد الابطين اكثره فعليه صدقة ولا يجب دم (ولو حلق الصدر أو الساق او الركبة أو الفخذ او العضد او الساعد فعليه دم) كما اختاره فخر الاسلام وصاحب الهداية وكثير من المشايخ (وقيل صدقة) يشير الى ما فى المبسوط حيث حلق عضوا مقصودا بالحلق فعليه دم وان حلق ما ليس بمقصود فصدقة ثم قال ومما ليس بمقصود حلق شعر الصدر والساق ومما هو مقصود حلق الرأس والابطين ومثله فى البدائع والتمرتاشى وفى النخبة وما فى المبسوط هو الاصح وذكر البرجندى عن الحسن ما يشعر بأن حلق الصدر والساق والساعد يوجب الصدقة لا غير بالاتفاق وقد صرح بذلك فى الخزانة ايضا انتهى والحق انه يجب فى كل منهما اى الصدر والساق الصدقة (وان حلق اقله) اى اقل مذكر من كل عضو (فصدقة ولا يقوم الربع من هذه الاعضاء مقام الكل) لما سبق واما العانة فعضو مقصود صرح به قاضيخان فى شرح الجامع وصاحب الاختيار والزيلعى والطرابلسى والشمنى واليه اشار فى الكافى والبدائع وشرح المجمع والفتح ومنسك الفارسى فيجب فيه دم وفى الخزانة ان فى حلق العانة الدم ان كان الشعر كثيرا انتهى وجعل الشمنى الركبة مثل العانة

فصل

واذا عصوا سترت واذا أذنبوا غفرت واذا دعونا أجبت واذا ناديتنا سمعت واذا أقبلنا اليك قربت واذا بعدنا عنك دعوت (اللهم) انك قلت فى كتابك المبين لمحمد خاتم النبيين عليه أفضل صلاة المصلين قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف فأرضاك عنهم الاقرار بكلمة التوحيد مخلصين ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة مخاصين فاغفر لنا بهذه الشهادة سوالف الاجرام ولا تجعل حظنا منك أنقص من حظ من دخل فى الاسلام (اللهم) انك أحببت التقرب اليك بعتق ما ملكت